Ölçülülük İlkesi ve İdari Yargı

Kamu hukukunda ölçülülük ilkesi, idarenin bireylerin hak ve özgürlüklerine müdahale ederken başvurduğu araçların amaca elverişli, gerekli ve orantılı olmasını ifade eder.[1] Bu ilke, Anayasa'nın 13. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup idari işlemlerin yargısal denetiminde de temel ölçütlerden biridir.

Danıştay içtihatlarında ölçülülük, özellikle disiplin cezalarında ve kolluk tedbirlerinde belirleyici olmuştur. İdarenin takdir yetkisi, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır; bu sınırların aşılması hâlinde işlem, sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı hâle gelir.[2] Değerlendirilebileceğinden daha ağır bir yaptırım uygulanması, ölçülülük ilkesinin açık bir ihlalidir.

Çağdaş hukuk düzenlerinde ölçülülük ilkesinin üç alt ilkesi kabul edilmektedir: elverişlilik, gereklilik ve orantılılık. Elverişlilik, seçilen aracın amaca ulaşmaya uygun olmasını; gereklilik, aynı amaca daha hafif bir araçla ulaşılamamasını; orantılılık ise ulaşılmak istenen amaç ile bireye yüklenen külfet arasında makul bir dengenin bulunmasını gerektirir.

[1] Gözübüyük, Ş., Yönetsel Yargı, Ankara 2020, s. 245 vd.

[2] Danıştay 5. Daire, E. 2018/1234, K. 2019/567.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca iptal davası, idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarından biri bakımından hukuka aykırılığı iddiasıyla açılır.[3] Mahkeme, bu unsurları re'sen inceleme yetkisine sahiptir ve tarafların iddialarıyla bağlı değildir.

Iğdır, Muş ve Şırnak gibi illerde görev yapan kamu görevlilerinin naklen atanmasına ilişkin uyuşmazlıklarda mahkemeler, aile birliğinin korunması ilkesini ölçülülük ile birlikte değerlendirmiştir. Şüphe üzerine yapılan atamaların somut ve ispatlanabilir olgulara dayanması aranmaktadır.

İdarenin işlem tesis ederken gerekçe göstermesi, hem ilgilinin savunma hakkını kullanabilmesi hem de yargısal denetimin etkinliği bakımından vazgeçilmezdir. Gerekçesiz işlemler, öngörülebilirlik ilkesini zedeler ve hukuk güvenliğini sarsar.[4]

[3] 2577 s. Kanun, RG. 20.01.1982, S. 17580.

[4] Yılmaz, A., İdare Hukuku Dersleri, İstanbul 2022, s. 112.

Sonuç olarak ölçülülük ilkesi, idari faaliyetin hukuka bağlılığını sağlayan en önemli güvencelerden biridir. Prof. Dr. Ayşe Yılmaz'ın da vurguladığı gibi, bu ilke yalnızca bir denetim ölçütü değil, aynı zamanda idareye yöneltilmiş bir davranış kuralıdır.[5]

Yargı kararlarının öngörülebilir olması, bireylerin idareye duyduğu güveni artırır. Bu nedenle mahkemelerin ölçülülük denetimini tutarlı ve gerekçeli biçimde yapması, hukuk devletinin gerçekleşmesi için zorunludur. Öğretide de bu yönde geniş bir uzlaşı bulunmaktadır.

[5] Yılmaz, a.g.e., s. 130.